

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 620/2531

นายอภิสิทธิ์ ลีลาเศรษฐกุล

โจทก์

นายเชิดศักดิ์ ปฏิบัติชอบ

จำเลย

นายอภิสิทธิ์ ลีลาเศรษฐกุล โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง แม้จะมีข้อกฎหมาย ก็เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน อันเป็นข้อกฎหมายที่ขัดแย้งและเป็นสาระสำคัญแก่คดีโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 76)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์ฎีกาของโจทก์แล้ว เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าไม่ว่าการซื้อขายนาฬิกากระหว่างโจทก์จำเลยจะมีข้อตกลงว่า หากเป็นของปลอมโจทก์ยินดีรับคืน และจำเลยจะไม่ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ เป็นข้อที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตรงตามที่โจทก์อุทธรณ์ เพื่อนำไปสู่ข้อวินิจฉัยที่ว่าจำเลยมีหนี้ที่จะต้องชำระให้โจทก์หรือไม่ และข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยต่อมาก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน หาใช่ข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ปรากฏในสำนวนไม่ ดังนั้นที่โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ จึงเป็นฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์ฎีกาของโจทก์แล้ว เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าไม่ว่าการซื้อขายนาฬิกากระหว่างโจทก์จำเลยจะมีข้อตกลงว่า หากเป็นของปลอมโจทก์ยินดีรับคืน และจำเลยจะไม่ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ เป็นข้อที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตรงตามที่โจทก์อุทธรณ์ เพื่อนำไปสู่ข้อวินิจฉัยที่ว่าจำเลยมีหนี้ที่จะต้องชำระให้โจทก์หรือไม่ และข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยต่อมาก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน หาใช่ข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ปรากฏในสำนวนไม่ ดังนั้นที่โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริง

ขึ้นมาใหม่ จึงเป็นฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของ
โจทก์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 220ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>